

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決

114年度審簡字第1678號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官

被 告 何一

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵緝字第680號），被告自白犯罪（114年度審訴字第1877號），本院認宜以簡易判決處刑，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

何一犯如附表「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表「宣告罪刑」欄所示之刑。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第3行應更正為「每新臺幣（下同）5,000元可獲取100元作為報酬，本案共取得2,400元報酬」；證據部分應補充「被告何一於本院審理中之自白（本院114年度審訴字第1877號卷【下稱本院卷】第39頁）」，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。

二、論罪科刑

(一)罪名：

核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

(二)競合：

- 1.被告與共犯於告訴人鄭士文遭詐欺而匯入款項後，有多次提領款項之行為，係於密接時間而為，手法相同，且侵害同一人之財產法益，就同一告訴人之各次提領行為之獨立性極為薄弱，在刑法評價上，以視為數個舉動接續施行，合為包括一行為予以評價較為合理，應論以接續犯。
- 2.被告均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，各從一重之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪處斷。

01 (三)共犯：

02 被告與「Rose婷」間，具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以
03 共同正犯。

04 (四)罪數：

05 被告所犯如附表所示各罪，侵害不同人之財產法益，犯意各
06 別，行為互殊，應予分論併罰。

07 (五)刑之減輕事由：

08 合於洗錢防制法第23條第3項前段：

09 被告於偵查中及審理中均自白洗錢犯行，且已繳回犯罪所
10 得，依洗錢防制法第23條第3項前段之規定，減輕其刑。

11 (六)量刑：

12 本院以行為人之責任為基礎，審酌近年來我國詐欺集團猖獗
13 盛行，並經報章媒體廣為披露，是詐欺對於社會及民眾財產
14 之重大危害當為我國人民所熟知，被告卻仍為不具信任關
15 係、未曾謀面之「Rose婷」取領款項、搬運款項，助長詐騙
16 歪風，製造金流斷點，致執法機關不易查緝，增加被害人尋
17 求救濟之困難，損害財產交易安全、文書信用及社會經濟秩
18 序，所為應予非難。被告雖非主要負責籌劃犯罪計畫，然其
19 對於法益侵害或危害仍具有相當程度。除前開犯罪情狀外，
20 被告坦認犯行，犯後態度尚佳，被告前無前案科刑紀錄，有
21 法院前案紀錄表在卷可查，為初犯，得在責任刑之減輕、折
22 讓上予以較大之減輕空間。參以被告已與部分告訴人王天
23 來、鄭士文達成和解，並已悉數賠償完畢，有本院公務電話
24 紀錄在卷可查，是從修復式司法之司法政策觀點加以評價，
25 其確有採取關係修復之舉措，得作為被告量刑上之有利參考
26 依據。另考量其自陳國中畢業、現於菜市場工作、需扶養祖
27 父母及舅舅（本院卷第39頁）等一般情狀，綜合卷內一切情
28 形，依罪刑相當原則，分別量處如主文所示之刑，並均諭知
29 有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。

30 (七)不定應執行刑之說明：

31 1.關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於

執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨參照）。

2.查被告除涉有本案，尚有案件審理中或尚未確定，故被告所犯本案及他案尚有可合併定應執行刑之情況，依前揭說明，本院認為宜待被告所犯各案全部確定後，再由最後判決確定之對應檢察署檢察官聲請裁定為宜，本案不予定應執行刑。

三、沒收部分之說明：

(一)洗錢客體部分：

查被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，堪認本件被告擔任提領並轉交贓款之工作，並非終局取得洗錢財物之詐欺集團核心成員，亦無證據證明被告就上開詐得之款項本身有事實上管領處分權限，對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。

(二)犯罪所得：

被告就本案犯行所獲取之犯罪所得新臺幣2,400元，已經繳回，然被告已實際賠償王天來、鄭士文高於前開犯罪所得，有本院公務電話紀錄在卷可查，依刑法第38條之1第5項之規定，不另宣告沒收之。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達翌日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官羅嘉薇提起公訴，檢察官戚瑛瑛到庭執行職務。

中 華 民 國 115 年 2 月 26 日

上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

書記官 林鼎嵐

中華民國 115 年 3 月 4 日

附錄本案論罪科刑法條：

刑法第339條第1項：

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

洗錢防制法第19條第1項：

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

附表：

編號	犯罪事實	宣告罪刑
1	如起訴書附表一編號1	何一共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
2	如起訴書附表一編號2	何一共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

01

3	如起訴書附表一編號 3	何一共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣叁仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
4	如起訴書附表一編號 4	何一共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
5	如起訴書附表一編號 5	何一共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
6	如起訴書附表一編號 6	何一共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
7	如起訴書附表二	何一共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣叁仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

02 附件：

03 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

114年度偵緝字第680號

05 被 告 何一

06 0000000000000000

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、何一於民國113年10月3日前不詳時間，與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「Rose婷」之詐欺集團成員取得聯繫，以每筆款項可獲取新臺幣（下同）100元作為報酬，加入「Rose婷」所屬之詐欺集團，承攬洗錢業務，並與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由何一將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料提供予「Rose婷」，嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，該詐欺集團成員即於如附表一、二所示之時間，對如附表一、二所示之人施以如附表一、二所示之詐術，致其等陷於錯誤，分別於如附表一、二所示之匯款時間，將如附表一、二所示之款項匯入本案帳戶或輾轉匯入本案帳戶，嗣何一再聽從「Rose婷」之指示，於如附表一、二所示之提領時間，將如附表一、二所示之提領金額轉匯到其他金融帳戶，並將款項用以購買虛擬貨幣後，再轉至「Rose婷」指定之錢包地址內，以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向。

二、案經詹朝棋、卓志達、邱建南、王天來、鄭士文訴由臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告何一於偵訊時之供述	坦承將其所申辦之本案帳戶帳號提供予「Rose婷」，用於收受他人匯入之款項，並聽從「Rose婷」之指示將款項轉匯到其他金融帳戶，並將款項用以購買虛擬貨幣後，再轉至「Rose婷」指定

		之錢包地址內，且可自每筆匯入款項中收取100元作為報酬之事實。
2	告訴人詹朝棋、卓志達、邱建南、王天來、鄭士文及被害人蘇勇亦、許景頡於警詢時之指訴	(1)佐證告訴人、被害人等遭詐欺集團以話術矇騙，分別依指示將如附表一所示之款項匯入本案帳戶內，被告再於如附表一所示之提領時間，將如附表一所示之提領金額轉至其他金融帳戶之事實。 (2)佐證告訴人邱建南遭詐欺集團以話術矇騙，依指示將如附表二所示之款項匯入第一層帳戶內，再經層層轉匯後，匯入第三層之本案帳戶內，被告再將再於如附表二所示之提領時間，將如附表二所示之提領金額轉至其他金融帳戶之事實。
3	告訴人、被害人等提供之通訊軟體對話紀錄、app「PSDC」操作畫面擷圖、存摺交易明細、網路匯款明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單	
4	本案帳戶之開戶人資料及交易明細	
5	附表二所示各層金融帳戶交易紀錄各1份	
6	被告提出與「Rose婷」之通訊軟體對話紀錄1份	
		佐證被告將其所申辦之本案帳戶帳號提供予「Rose婷」，並聽從「Rose婷」之指示，將匯入本案帳戶之款項轉匯到其他金融帳戶，並將款項用以購買虛擬貨幣後，再轉至「Rose婷」指定之錢包地址內，且被告可自每筆匯入款項中收取100元作為報酬之事實。

02 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制
03 法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與「Rose婷」
04 間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告係以
05 一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規

定，從一重之一般洗錢罪處斷。被告所為如附表一、二所示之7次犯行間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣臺北地方法院

中 華 民 國 114 年 6 月 12 日

檢 察 官 羅嘉薇

附表一：

編號	被害人	詐騙時間	詐騙方式	匯款時間	匯款金額	提領時間	提領金額
1	詹朝棋 (提告)	113年9月21日 19時許	假投資	113年10月3日21 時13分許	1萬元	113年10月3日21 時25分許	1萬元
2	卓志達 (提告)	113年9月20日	假投資	113年10月3日22 時23分許	5,000元	113年10月4日14 時6分許	1萬4,700元
3	蘇勇亦	113年9月	假投資	113年10月7日20 時47分許	3萬元	113年10月7日20 時50分許	2萬9,700元
4	許景頤	113年9月15日	假投資	113年10月11日 22時1分許	1萬元	113年10月11日 22時27分許	3萬4,299元
5	王天來 (提告)	113年9月	假投資	113年10月11日 22時26分許	5,000元		
6	鄭士文 (提告)	113年9月28日	假交友	113年10月11日 23時21分許	1萬元	113年10月11日 23時37分許	4,900元
						113年10月11日 23時41分許	4,900元

附表二：

編號	被害人	詐騙時間	詐騙方式	第一層			第二層			第三層			提領時間	提領金額
				帳戶	匯款時間	匯款金額	帳戶	匯款時間	匯款金額	帳戶	匯款時間	匯款金額		
1	邱建南 (提告)	113年9月 16日13時 50分許	假投資	國泰世華商業 銀行帳號0000 00000000號帳 戶	113年10月2 日17時59分 許	5,000元	中國信託商業 銀行帳號0000 00000000號帳 戶	113年10月2 日20時45分 許	1萬元	本案帳戶	113年10月 4日20時47 分許	3萬4,300 元	113年10月 4日20時56 分許	3萬3,800 元